Les libertés fondamentales et leurs limites

Corrigé, version enseignant · Lycée · 1 h de cours, 1 h de TD

Éléments de réponse. Pour les questions à réponse libre, on valorise l'exactitude des faits et la reformulation fidèle, jamais l'opinion personnelle.

1. Selon l'article 11, la liberté d'expression est-elle absolue ? Relève l'expression qui le montre.
Réponse : Non. L'expression « sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » prévoit des limites fixées par la loi.

2. Cite trois conditions pour qu'une restriction à une liberté soit légitime.
Réponse : Prévue par la loi, poursuivant un but légitime (ordre public, droits d'autrui), proportionnée.

3. Que garantissent les articles 1er et 2 de la loi de 1905 ?
Réponse : Art. 1 : la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans l'intérêt de l'ordre public. Art. 2 : la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.

4. Distingue la CEDH du Conseil constitutionnel : qui, quel texte de référence, où ?
Réponse : CEDH : juridiction européenne à Strasbourg, applique la Convention européenne des droits de l'homme. Conseil constitutionnel : juridiction française, applique la Constitution et le bloc de constitutionnalité.

5. Un site publie une accusation fausse contre un particulier. Quelles libertés sont en jeu ? Quel texte définit l'abus ?
Réponse : La liberté d'expression et le droit à l'honneur et à la vie privée de la personne visée. La loi de 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation et l'injure.

6. Qu'est-ce que l'état d'urgence ? Comment est-il encadré ?
Réponse : Régime exceptionnel prévu par la loi de 1955 qui permet des mesures temporaires renforcées. Il doit être prévu par la loi, limité dans le temps et contrôlé par le juge et le Parlement.

7. Rédige un paragraphe : « Comment le droit concilie-t-il deux libertés qui s'opposent ? » Prends l'exemple liberté d'expression / vie privée.
Réponse : Éléments attendus : principe de proportionnalité, rôle du juge, texte de référence (art. 11 de la Déclaration, loi de 1881), mise en balance au cas par cas. Aucune prise de position partisane.